

1502205-98.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Desta forma, restou incontroverso que o acusado, após ingressar no veículo da vítima, tentou subtrair as moedas e o óculos, colocando-os em seu bolso, mas acabou detido pelos policiais ainda em seu interior. Assim, a confissão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502205-98.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502205-98.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO HENRIQUE LOURENÇO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502205-98.2021

Autos nº 698/2021

Vistos etc.,

I - CELSO HENRIQUE LOURENÇO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 15h10min, na Rua José Paulino, nº 343, Botafogo, nesta cidade e comarca de Campinas, tentou subtrair, para si, 01 (um) óculos da marca Ray-Ban, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), além de R\$10,00 (dez reais) em moedas, pertencentes à vítima A.P. de A., somente não logrando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 22 de julho de 2021 (fls. 89). Citado pessoalmente (fls. 102), o acusado apresentou resposta à acusação a fls. 107/108.

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e

designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 112/113). Como medida de instrução, em audiência virtual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos por meio audiovisual, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 186). Em debates, o Ministério Público, vendo provados os fatos constantes da denúncia, requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a compensação entre a agravante relativa à reincidência com a atenuante referente à confissão; 3) a diminuição de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da tentativa; 4) a fixação de regime inicial aberto, observado tempo de prisão provisória; e 5) o direito ao apelo em liberdade (termos de debates de fls. 187/189).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Boletim de Ocorrência constante de fls. 09/11.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou a prática do delito; disse que o veículo da vítima estava aberto, adentrou, pegou as moedas e o óculos, momento em que foi abordado pelos policiais. No mais, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram que, em patrulhamento, após terem sido acionados por populares acerca de um furto em andamento, compareceram ao local indicado e surpreenderam o acusado no interior do veículo da vítima; em abordagem e revista pessoal, lograram êxito no encontro, no interior do seu bolso, um óculos e uma certa quantia em moedas. Indagado, o réu confessou a prática do furto. Finalmente ambos o reconheceram audiência. Inviável se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que suas palavras estão em total harmonia com as demais provas produzidas nos autos e não consta qualquer elemento para suspeição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Desta forma, restou incontroverso que o acusado, após ingressar no veículo da vítima, tentou subtrair as moedas e o óculos, colocando-os em seu bolso, mas acabou detido pelos policiais ainda em seu interior.

Assim, a confissão do acusado não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo. E, como se sabe, a confissão constitui elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”. Desta forma, diante do conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime de tentativa de furto simples pelo acusado e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA – O réu é portador de péssimos antecedentes (certidão de fls. 160/164). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Confesso, DIMINUO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda, em razão de sua reincidência (certidão constante de fls. 160/164), AUMENTO as já mencionadas penas de 1/6 (um sexto) o que dá um 1 (ano), 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa. No mais, inviável a compensação pretendida pela Defesa, uma vez que esta Magistrada entende que a reincidência é circunstância preponderante. Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA:

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.

Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada.” (STF - HC 102.486/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 06/04/2010). No mais, considerando a ocorrência da tentativa e do “iter criminis” percorrido, DIMINUO ambas as penas, corporal e pecuniária, de 2/3 (dois terços), o que dá 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou vendedor e borracheiro agrícola em audiência. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CELSO HENRIQUE LOURENCO, qualificado nos autos (RG n.º 26.422.151 – IIRGD - fls. 93) à pena segregativa de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por ter infringido o disposto no artigo 155, caput c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inviável a concessão do “sursis”, muito embora a pena seja inferior a dois anos, uma vez que o réu é reincidente e portador de péssimos antecedentes (artigo 77, incisos I e II, do Código Penal).

Portador de maus antecedentes e reincidente, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime semiaberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo) e Súmula 269 do STJ.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA